

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 2 chaâbane 1426 – 6 septembre 2005

148^{ème} année

N° 71

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Décret n° 2005-2371 du 1er septembre 2005, portant convocation de la chambre des députés en session extraordinaire..... 2355

Premier Ministère

Nomination d'un commissaire d'Etat général 2355
Nomination de commissaires d'Etat 2355
Nomination d'un président de chambre d'appel 2355
Nomination d'un président de chambre de première instance 2355
Nomination d'un conseiller membre au conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie..... 2355
Dérogation pour exercer dans le secteur public..... 2355

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination de gouverneurs..... 2355
Cessation de fonctions de gouverneurs..... 2356

Ministère de la Défense Nationale

Détachement de magistrats..... 2356
Nomination du président du tribunal militaire permanent de Sfax..... 2356
Nomination de président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis..... 2356

Ministère des Finances

Décret n° 2005-2396 du 31 août 2005, portant suspension ou réduction des droits de douanes et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des huiles de colza et des huiles d'arachide..... 2356

Décret n° 2005-2397 du 31 août 2005 , complétant le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993.....	2357
Décret n° 2005-2398 du 31 août 2005 , modifiant et complétant le décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996, fixant la liste des matières premières et articles destinés au secteur de l'artisanat et susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation et en régime intérieur et les conditions d'octroi de ces avantages.....	2357
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2005-2399 du 31 août 2005 , portant statut des stagiaires internés en médecine vétérinaire.....	2360
Décrets n° 2005-2400 et n° 2005-2401 du 31 août 2005 , portant changement de la vocation de parcelles de terres aux gouvernorats de Tunis, de la Manouba et Ariana.....	2361
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Nomination d'un directeur général d'unité de gestion par objectif	2362
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Cessation de fonctions d'un attaché de cabinet.....	2362
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de circonscription sanitaire.....	2362
Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire.....	2362
Nomination de chefs de service hospitalo-sanitaire.....	2362
Nomination de chefs de service.....	2363
Nomination de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires.....	2363
Maintien en activité dans le secteur public.....	2363
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un directeur.....	2363
Maintien en activité dans le secteur public.....	2363

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

Décret n° 2005-2371 du 1er septembre 2005, portant convocation de la chambre des députés en session extraordinaire.

Le Président de la République,
Vu l'article 29 de la constitution.

Décète :

Article premier. – La chambre des députés est convoquée en session extraordinaire du 26 au 30 septembre 2005.

Art. 2. – L'ordre du jour de cette session extraordinaire comprendra les projets de loi suivants :

- projet de loi relatif à l'élevage et aux produits animaux,
- projet de loi modifiant et complétant la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité,
- projet de loi relatif au renforcement de la sécurité des relations financières,
- projet de loi relatif aux sociétés mutuelles de services agricoles,
- projet de loi relatif aux parcs urbains,
- projet de loi complétant certaines dispositions du code de procédures pénales,
- projet de loi portant organisation de l'activité de plongée,
- projet de loi relatif aux avantages alloués aux Présidents de la République au terme de leurs missions,
- projet de loi portant encouragement du secteur privé à recruter les diplômés de l'enseignement supérieur.

Art. 3. – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er septembre 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTRE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2372 du 31 août 2005.

Monsieur Ahmed Souab, conseiller au tribunal administratif, est chargé des fonctions de commissaire d'Etat général.

Par décret n° 2005-2373 du 31 août 2005.

Monsieur Sami Ben Abderrahmane, conseiller au tribunal administratif, est chargé des fonctions de commissaire d'Etat.

Par décret n° 2005-2374 du 31 août 2005.

Madame Naïma Ben Akla, conseiller au tribunal administratif, est chargée des fonctions de commissaire d'Etat.

Par décret n° 2005-2375 du 31 août 2005.

Monsieur Jomâa Mahmoud, conseiller au tribunal administratif, est chargé des fonctions de président de chambre d'appel.

Par décret n° 2005-2376 du 31 août 2005.

Madame Samia Bokri, conseiller au tribunal administratif, est chargée des fonctions de président de chambre de première instance.

Par décret n° 2005-2377 du 31 août 2005.

Monsieur Abdelmelek Saâdaoui est nommé conseiller membre du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie pour un mandat de trois ans, à compter de la parution du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne, en raison des hautes fonctions qu'il occupe dans le secteur public, et ce, en remplacement de Monsieur Hamed Gaddour.

DEROGATION

Par décret n° 2005-2378 du 31 août 2005.

Il est accordée à Monsieur Mustapha Khammari, président de l'établissement de la radio télévision tunisienne, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période d'une année, à compter du 1er septembre 2005.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2379 du 31 août 2005.

Monsieur Kamel Labbassi est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Mahdia, à compter du 4 août 2005.

Par décret n° 2005-2380 du 31 août 2005.

Monsieur Hassen Lajri est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Kasserine, à compter du 4 août 2005.

Par décret n° 2005-2381 du 31 août 2005.

Monsieur Mourad Ben Jalloul est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Siliana, à compter du 4 août 2005.

Par décret n° 2005-2382 du 31 août 2005.

Monsieur Taïeb Ragoubi est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Kébili, à compter du 4 août 2005.

Par décret n° 2005-2383 du 31 août 2005.

Monsieur Yassine Barbouch est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Tozeur, à compter du 4 août 2005.

Par décret n° 2005-2384 du 31 août 2005.

Monsieur Hédi Slim est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Jendouba, à compter du 4 août 2005.

Par décret n° 2005-2385 du 31 août 2005.

Monsieur Kamel Somaï est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat du Kef, à compter du 4 août 2005.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2005-2386 du 31 août 2005.

Monsieur Mahmoud M'hiri est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Tunis, à compter du 4 août 2005.

Par décret n° 2005-2387 du 31 août 2005.

Monsieur Mehdi Chabbah est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Bizerte, à compter du 4 août 2005.

Par décret n° 2005-2388 du 31 août 2005.

Monsieur Mohamed Chbib Dali est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat du Kef, à compter du 4 août 2005.

Par décret n° 2005-2389 du 31 août 2005.

Monsieur Mohamed Sghaïer Mâali est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Tozeur, à compter du 4 août 2005.

Par décret n° 2005-2390 du 31 août 2005.

Monsieur Mahmoud Bellalouna est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Jendouba, à compter du 4 août 2005.

Par décret n° 2005-2391 du 31 août 2005.

Monsieur Jomâa Chaouch est déchargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Gafsa, à compter du 4 août 2005.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

DETACHEMENT

Par décret n° 2005-2392 du 31 août 2005.

Monsieur Noureddine Ben Romdhane, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Tunis) pour une autre période d'un an, à compter du 1er octobre 2005.

Par décret n° 2005-2393 du 31 août 2005.

Monsieur Tijani Abid, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Sfax) pour une autre période d'un an, à compter du 1er octobre 2005.

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2394 du 31 août 2005.

Monsieur Tijani Abid, magistrat de troisième grade, est nommé de nouveau président du tribunal militaire permanent de Sfax pour une période d'un an, à compter du 1er octobre 2005.

Par décret n° 2005-2395 du 31 août 2005.

Monsieur Noureddine Ben Romdhane, magistrat de troisième grade, est nommé de nouveau président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an, à compter du 1er octobre 2005.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2005-2396 du 31 août 2005, portant suspension ou réduction des droits de douanes et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des huiles de colza et des huiles d'arachide.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douanes à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 88,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Sont suspendus, les droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les huiles de colza brutes relevant des numéros 151411901 et 151491901 du tarif des droits de douane et des huiles d'arachide brutes relevant du numéro 150810900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat.

Art. 2. – Sont réduits à 10% les taux des droits de douanes et à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les huiles de colza raffinées relevant des numéros 151419900 et 151499900 du tarif des droits de douane et des huiles d'arachide raffinées relevant du numéro 150890900 du tarif des droits de douane et importées par

les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat.

Art. 3. – Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2005.

Art. 4. – Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2397 du 31 août 2005, complétant le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour la gestion 2005,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-793 du 14 mars 2005,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est ajouté, un 4ème tiret au deuxième paragraphe de l'article 21 bis du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 susvisé ainsi libellé :

Article 21 bis (deuxième paragraphe 4ème tiret) :

- l'acquisition de valeurs mobilières tunisiennes conférant un droit de vote ou de parts sociales de petites et moyennes entreprises établies en Tunisie, exerçant dans les secteurs libres à la constitution dans le cadre de la législation les régissant, par une personne physique ou morale de nationalité étrangère résidente ou non-résidente, ou une personne morale non-résidente établie en Tunisie et comportant une participation étrangère.

Art. 2. – Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2398 du 31 août 2005, modifiant et complétant le décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996, fixant la liste des matières premières et articles destinés au secteur de l'artisanat et susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation et en régime intérieur et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996, fixant la liste des matières et articles destinés au secteur de l'artisanat et susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation et en régime intérieur et les conditions d'octroi de ces avantages, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 99-1512 du 5 juillet 1999,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996 susvisé sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau). – Les avantages fiscaux prévus à l'article premier ci-dessus sont accordés aux matières premières et articles :

- importés directement par les artisans ou les entreprises artisanales sur présentation, selon le cas, de la carte professionnelle d'artisan ou du récépissé d'immatriculation et d'une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire,

- importés directement par les centres de formation professionnelle et les structures à vocation sociale sur présentation d'une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire dans le secteur de l'artisanat,

- importés par les commerçants ou les industriels ou les groupements des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans, à condition de présenter une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat précisant les quantités des matières premières et articles destinés au secteur de l'artisanat et de souscrire auprès des services de la douane un engagement de cession des matières premières et articles aux seuls artisans, entreprises artisanales, centres de formation professionnelle ou structures à vocation sociale.

La cession sur le marché local des matières premières et articles importés dans le cadre du présent décret par les commerçants, les industriels et les groupements des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans au profit des artisans, entreprises artisanales, centres de formation professionnelle et structures à vocation sociale, est subordonnée à la présentation d'une autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire.

L'autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts doit mentionner :

- l'identification du fournisseur, du groupement des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans et de l'artisan, de l'entreprise artisanale, des centres de formation professionnelle ou des structures à vocation sociale,

- le numéro de la carte professionnelle ou du récépissé d'immatriculation pour l'artisan ou l'entreprise artisanale,

- la désignation des matières premières et articles et des quantités à acquérir.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 du décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996 susvisé sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 4 (nouveau). - Les avantages fiscaux prévus à l'article 3 ci-dessus sont accordés aux matières premières et articles acquis auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée par :

- les artisans et entreprises artisanales sur présentation selon le cas de la carte professionnelle d'artisan ou du récépissé d'immatriculation et d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation accordée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaires,

- les centres de formation professionnelle et les structures à vocation sociale sur présentation d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation accordée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire,

- les groupements des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans à condition de présenter une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat précisant les quantités des matières premières et articles destinés au secteur de l'artisanat et de souscrire auprès des services du contrôle des impôts un engagement de cession des matières premières et articles aux seuls artisans, entreprises artisanales, centres de formation professionnelle ou structures à vocation sociale.

L'autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts doit mentionner :

- l'identification du fournisseur, du groupement des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans et de l'artisan, de l'entreprise artisanale, des centres de formation professionnelle ou des structures à vocation sociale,

- le numéro de la carte professionnelle ou du récépissé d'immatriculation pour l'artisan ou l'entreprise artisanale,

- la désignation des matières premières et articles et des quantités à acquérir.

Art. 3. - Sont ajoutés à la liste n° 1 annexée au décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996 susvisé, les matières premières et articles suivants :

N° de position	Numéro de tarif	Libellé des matières premières et des articles
Ex 0507	Ex 050790009	Cornes
Ex 1401	140110000	Bambous
Ex 1404	Ex 140490009	La Loufa
Ex 5004	Ex 500400100 Ex 500400900	Fil de soie grège
Ex 5206	du 520611000 au 520645000	Fils coton
Ex 5403	540310000 540331000 540332000 540341000	Fils de rayonne viscose
Ex 5503	550320000	Fibres de polyester
Ex 6001	de 600110001 à 600110009	Etoffes à longs poils de fibres textiles
Ex 6307	Ex 630790990	Rubans en soie pour la décoration des médailles

N° de position	Numéro de tarif	Libellé des matières premières et des articles
Ex 6815	Ex 681510900 Ex 681591000 Ex 681599100 Ex 681599900	Creuset
Ex 7010	Ex 701090213 Ex 701090911 Ex 701090991	Flacons en verre d'une contenance inférieure ou égale à 12 ml
Ex 7106	Ex 710691101 Ex 710691109 Ex 710691901 Ex 710691909 Ex 710692201 Ex 710692209 Ex 710692801 Ex 710692809	Alliages d'argent
Ex 7403	740321000 740322000 740323000 740329000	Alliages de cuivre
Ex 7409	740940901 740940909	Alliages à base de cuivre- nickel- zinc (Maillechort)
Ex8202	Ex 820299190 Ex 820299900	Lames droites pour bois
Ex 8203	Ex 820310000	Limes
Ex 8207	Ex 820750100 Ex 820750500 Ex 820750600 Ex 820750700 Ex 820750900	Mèches 1
Ex 9502	Ex 950299001	Mécanismes pour yeux de poupées

Art. 4. - Sont ajoutés à la liste n° II annexée au décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996 susvisé, les matières premières et articles suivants :

Rotin et bois :

- contre plaqué,
- panneau particule,
- panneau stratifié,
- panneau plaque,
- diluant,
- coulisse de tiroir.

Divers secteurs :

- articles semi-finis en céramique, poterie et verre,
- étuis en carton.

Art. 5. - Sont retirés de la liste n° I annexée au décret n° 96-1189 du 1er juillet 1996 susvisé, les matières premières et articles suivants :

Ex 74-15 Clous à tête arrondie d'une longueur égale à 1 cm en cuivre et remplacés par :

N° de position	Numéro de tarif	Libellé des matières premières et des articles
Ex 74-15	Ex 741510000	Clous à tête arrondie d'une longueur inférieure ou égale à 1 cm en cuivre

Art. 6. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
--

Décret n° 2005-2399 du 31 août 2005, portant statut des stagiaires internés en médecine vétérinaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur,

Vu le décret-loi n° 74-19 du 24 octobre 1974, organisant le régime des études vétérinaires, tel que ratifié par la loi n° 74-95 du 11 décembre 1974,

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, relative à l'organisation des carrières en médecine vétérinaire en Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5 mars 2002,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, la loi n° 97-21 du 22 mars 1997 et la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 97-47 du 14 juillet 1997, relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin vétérinaire,

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, relatif au statut du cadre commun des médecins vétérinaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-324 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-254 du 31 janvier 2000, portant code de déontologie du médecin vétérinaire,

Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire et notamment son article 3,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le présent décret fixe le statut des stagiaires internés en médecine vétérinaire.

Art. 2. - Les étudiants en médecine vétérinaire ayant terminé avec succès la 2ème année du 2ème cycle d'études vétérinaires doivent accomplir obligatoirement un stage interne d'une durée d'une année dans les hôpitaux ou dans les services de l'école nationale de médecine vétérinaire ou dans les établissements dûment agréés et approuvés annuellement par le conseil scientifique de l'école nationale de médecine vétérinaire.

Art. 3. - La durée du stage interne est subdivisée en deux périodes de six mois chacune.

Art. 4. - Les stagiaires internés en médecine vétérinaire sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 5. - Les stagiaires internés en médecine vétérinaire participent aux activités du service où ils sont affectés et assurent les gardes cliniques et de laboratoire.

L'horaire minimum hebdomadaire des stagiaires internés en médecine vétérinaire est fixé à quarante (40) heures, gardes non comprises.

Art. 6. - Les stagiaires internés en médecine vétérinaire visés à l'article 2 du présent décret perçoivent une indemnité mensuelle d'un montant de 201,212 dinars d'une durée d'une année.

Ils perçoivent en outre :

- une indemnité mensuelle de stage interne d'un montant de 427,500 dinars. Cette indemnité mensuelle de stage interne est modifiée conformément aux mêmes montants en vigueur de l'indemnité perçue par les stagiaires internés en médecine dentaire.

- une indemnité mensuelle de logement d'un montant de 25,000 dinars

- une indemnité mensuelle de nourriture d'un montant de 46,500 dinars

- une indemnité mensuelle kilométrique d'un montant de 25,000 dinars,

- une prime de rendement, dont le montant annuel varie de 0 à 600,000 dinars, payable dans les conditions prévues par le décret n° 88-187 du 11 février 1988 susvisé.

Art. 7. - Les stagiaires internés en médecine vétérinaire ne peuvent, en dehors des structures où ils exercent, avoir une activité rémunérée.

Art. 8. - Les stagiaires internés en médecine vétérinaire bénéficient du régime des congés du personnel temporaire de l'Etat.

Art. 9. - Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux stagiaires internés comprennent :

1- les sanctions du premier degré, qui sont :

- l'avertissement,
- le blâme.

2- les sanctions du deuxième degré, qui sont :

- l'exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée n'excédant pas 15 jours,
- l'exclusion définitive.

Les sanctions du premier degré sont prononcées après audition du stagiaire interné intéressé et sans consultation du conseil de discipline.

Les sanctions du deuxième degré sont prononcées par décision motivée du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur avis du conseil de discipline composé comme suit :

- le directeur de l'école nationale de médecine vétérinaire : président,
- un représentant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole : membre,
- un représentant du directeur général des services communs du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant du ministre de l'enseignement supérieur : membre,
- deux enseignants hospitalo-universitaires de l'école nationale de médecine vétérinaire : membres,
- deux stagiaires internés tirés au sort : membres.

Le stagiaire interné est traduit devant le conseil de discipline, après avoir fait une enquête, vu d'un rapport écrit par le directeur de l'école nationale de médecine vétérinaire indiquant clairement les faits reprochés au stagiaire interné et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Art. 10. - Les ministres des finances, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2400 du 31 août 2005, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricole aux deux gouvernorats de Tunis et de la Mannouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, modifiant et complétant la loi n° 63-18 du 27 mai 1963 portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, et notamment son article (5),

Vu la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, modifiant le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 85-685 du 27 avril 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2000-1926 du 29 août 2000, portant création de deux délégations au gouvernorat de la Mannouba et d'une délégation au gouvernorat de Tunis et modifiant et complétant le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Tunis consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 28 février 2005,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de la Mannouba consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 26 avril 2005,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, faisant partie du titre foncier n° 55906 Tunis d'une superficie de 86ha 81 ares 19 ca, sise aux deux gouvernorats Tunis et la Mannouba, visée au plan annexé au présent décret, et ce, pour aménager une zone d'habitation.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-2401 du 31 août 2005, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée en zones de sauvegarde et en autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 85-685 du 27 avril 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana consigné dans les deux procès-verbaux de ses réunions du 26 juin et 7 août 2004,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, faisant partie du titre foncier n° 94515 d'une superficie de 50ha, classée en zone de sauvegarde et en autres zones agricoles, sise dans la délégation de Sidi Thabet au gouvernorat de l'Ariana, visée au plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une zone industrielle.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de l'Ariana fixées par le décret n° 85-685 du 27 avril 1985.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATION

Par décret n° 2005-2402 du 31 août 2005.

Monsieur Mohamed Zaidi, cadre à la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, est chargé des fonctions de directeur général de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche au ministère du commerce et de l'artisanat.

**MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2005-2403 du 31 août 2005.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Iadh Ennaifer, attaché financier des affaires étrangères, en sa qualité d'attaché de cabinet au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, à compter du 1er avril 2005.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-2404 du 1er septembre 2005.

Le docteur Chalghoum Mohamed, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de la circonscription sanitaire « Ghomrassen » du gouvernorat de Tataouine.

Par décret n° 2005-2405 du 31 août 2005.

Le docteur Emna M'nif, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital La Rabta (service de radiologie).

Par décret n° 2005-2406 du 1^{er} septembre 2005.

Le docteur Siala Mustapha, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Sidi Bouzid (service de pneumologie).

Par décret n° 2005-2407 du 1^{er} septembre 2005.

Le docteur Tiss Messaoud, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Médenine (service d'O.R.L.).

Par décret n° 2005-2408 du 1^{er} septembre 2005.

Madame Stambouli Raoudha épouse Tabka, pharmacien major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir (service de la pharmacie).

Par décret n° 2005-2409 du 1er septembre 2005.

Mademoiselle Emna Chérif, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au centre national pour la promotion de transplantation d'organes.

Par décret n° 2005-2410 du 1er septembre 2005.

Monsieur Najem Mhenni, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier à la direction générale de la santé publique de Monastir.

Par décret n° 2005-2411 du 1er septembre 2005.

Le docteur Jemmali Ridha, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Nabeul.

Par décret n° 2008-2412 du 31 août 2005.

Sont nommés maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire, à compter du 13 janvier 2005, les assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire mentionnés ci-dessous :

Noms et prénoms	Spécialité	Faculté
Khalfi Mohamed Salah	Anatomie	Faculté de médecine de Monastir
Frih Ben Marzouk Nadia	Odontologie légale	
Turki Sofiane	Parodontologie	Au titre du ministère de la défense nationale

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-2413 du 31 août 2005.

Monsieur Memmi Mohamed Ali, inspecteur général de la santé publique et directeur général de l'unité des laboratoires de biologie médicale, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATION

Par décret n° 2005-2414 du 1er septembre 2005.

Madame Sabeh Ben Lamine épouse Jaouadi, administrateur, est chargée des fonctions de directeur des services communs à l'université Ezzitouna.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-2415 du 31 août 2005.

Monsieur Houcine Chebli, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université virtuelle de Tunis, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2005-2416 du 31 août 2005.

Monsieur Mahmoud Guettat, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.